

CDC - Código de Defesa do Consumidor - Capítulo 1

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

Art. 1º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, XXXII, 170, V, da Constituição Federal.

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado; II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor; III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica.

CAPITULO II - DA POLITICA NACIONAL DE RELACOES DE CONSUMO

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, os poderes públicos devem emvidar esforços para a) - garantia de produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho; b) - adequação de produtos e serviços às necessidades do consumidor; c) - informação adequada e clara sobre produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, preço e garantia; d) - proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais desleais ou práticas abusivas.